



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
 מס' תיק: 5/668/2020
 מס' תיק: 5/669/2020
 מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף בשדרות בן גוריון 90, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור עיואן
ז'בוטינסקי 9, בני ברק
טל': 03-5044211 פקס: 03-6054655

התובעת:

נגד

פוניאצ'ק שלי פרומה
באמצעות ב"כ: עו"ד גור מורן מרדכי
מנחם בגין 7, רמת גן
טל': 03-5555055 פקס: 03-5555066

הנתבעת:

פוניאצ'ק שלי פרומה
באמצעות ב"כ: עו"ד גור מורן מרדכי
מנחם בגין 7, רמת גן
טל': 03-5555055 פקס: 03-5555066

שולחת ההודעה לצד **תיק מס':**
שלישי: **5/668/2020**

נגד

1. **חלק עוזיאל בן ציון**
2. **פייגנבאום חנה**
3. **פינס יעל**
4. **פינס נוי**
5. **איתן הלה**
6. **איתן רפאל**
7. **איתן גבריאלי**
8. **איתן מיכאל**
9. **קומן רדו**
10. **קומן ורה**
11. **שפריר אבנר**
12. **קופמן שרה**

הצדדים השלישיים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת:

נציגות הבית המשותף בשדרות בן גוריון 90, תל אביב

- 13. רונן נחשון
- 14. ונטורה בן דרור ויקי
- 15. בן דרור ניל
- 16. אברמוביץ יעקב
- 17. אמיר נבון
- 18. חן נבון שטיינברג
- באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור עיואן
- ז'בוטינסקי 9, בני ברק
- טל': 03-5044211 פקס': 03-6054655

התובעת שכנגד:

פוניאצ'ק שלי פרומה
באמצעות ב"כ: עו"ד גור מורן מרדכי
מנחם בגין 7, רמת גן
טל': 03-5555055 פקס': 03-5555066

תיק מס':
5/669/2020

נגד

הנתבעת שכנגד:

נציגות הבית המשותף בשדרות בן גוריון 90, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור עיואן
כנרת 5, בני ברק
טל': 03-5044211 פקס': 03-6054655

פסק דין

1. עניינן של התובענות שלפניי בבית משותף בשדרות בן גוריון 90 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 450 בגוש 6215 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 9 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 13.9.1978.
2. ביום 12.1.2020 הגישה נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת") תביעה כספית נגד פוניאצ'ק שלי פרומה (להלן - "הנתבעת"), בעלים של דירה בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9. בגדרה, עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 103,648 ש"ח, חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה"). חיוב זה כולל חלקה של הנתבעת הן בהוצאות החזקה בגין שיפוץ מבנה הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 22.5.2019, לרבות לאחר שהבית המשותף הוכרז על ידי עיריית תל אביב יפו 'מבנה מסוכן', הן בהוצאות שוטפות משלא שילמה חלקה בהוצאות אלה לתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש ינואר 2020 (ואף למעלה מכך, אך מחמת התיישנות נתחם לתקופה של 7 שנים עד למועד הגשת התביעה).

3. ביום 17.8.2020 הגישה הנתבעת כתב הגנה. בכתב ההגנה אישרה הנתבעת מצבו התחזוקתי הירוד של הבית המשותף, כלשונה "... היות הבניין רעוע ומט לנפול תוך בלאי קולוסאלי של גג הבניין שנדרש לתחזוקה גבוהה...". כנטען, בשנת 1996 הוסכם בין בעלי הדירות בבית המשותף על הצמדת חלק מגג הבית המשותף לדירת הנתבעת, לרבות בניה של חדר על גג זה בהתאם להיתר בניה שניתן בידה בשנת 2006. בין בעלי הדירות התגלעו מחלוקות בקשר עם ההצמדה ותשלומי האיזון, אשר הוכרעו על ידי ערכאות המשפט בתובענות שונות שבאו לפניהן. בתוך כך, נשאה הנתבעת בתשלום היטל השבחה, חרף חלקם היחסי של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף בחיוב זה, כלשונה, "תוך שהתנתה שתשלם במקום הדיירים אילו הסכום ינותב במסגרת תחזוקת הבית המשותף". עוד כנטען, כספים ששילמה הנתבעת לבעלי הדירות בבית המשותף כבר בשנת 2009, בסך כולל של 270,000 ש"ח, לא נותבו לתחזוקת הבית המשותף, ולכן האשם רובץ לפתח התובעת לעניין מצבו התחזוקתי הירוד וההוצאה הגבוהה שנדרשה בשל כך לתיקונו. לפיכך, עתרה הנתבעת לדחיית התביעה, בהוסיפה כי תסכים שסך של 39,900 ש"ח, שעל בעלי הדירות להשיב לתובעת בגין חלקם בהיטל השבחה, ישולם עבור החיוב הנטען בכתב התביעה.

4. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת הודעה לצד שלישי נגד כל בעלי הדירות בבית המשותף, בגדרה עתרה לחיובם-הם בתשלום חלקה בהוצאות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההחזקה כנטען בכתב התביעה. זאת, משכלשונה, היא "איננה חייבת לשלם ולו שקל אחד לתובעת, עת הוציאה כספים ניכרים במהלך השנים שהיו צריכים להיות מנותבים לטובת שיפוץ הבניין אך נותבו לכיסם הפרטי של כל אחד מהצד השלישי". עוד כנטען, חרף סירוב בעלי הדירות לחתום על מסמכים דרושים להעברת הזכויות בגג לנתבעת נגרם לה "נזק בעטיו לא שולם סכום בגין התביעה". משלא פעלו בעלי הדירות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף במועד (כבר בשנת 2009) גרמו להחמרה במצב הבית המשותף ולכן אחריותם לתשלום שנדרש מהנתבעת לשיפוצו. כך אף תשלומי איזון שקיבלו מי מבעלי הדירות שלא כדין, כנטען, אשר יש לנתב לטובת חלקה של הנתבעת בהוצאות השיפוץ, כמו גם חלקם של בעלי הדירות בהיטל השבחה שנשאה בו הנתבעת לבדה, שלא כדין.

5. בנוסף, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד נגד התובעת, בגדרה עתרה למתן צו עשה המורה לתובעת לרשום בפנקסי המקרקעין שטח ההצמדה בגג הבית המשותף לדירת הנתבעת. כלשונה, "להורות לאלתר על הצמדת הזכויות בטאבו". בתביעה שכנגד שבה הנתבעת וגוללה המסכת העובדתית, כפי שהובאה בהרחבה בכתב ההגנה ובהודעה לצד שלישי על מלוא צרופותיהן. במסמך מאוחר יותר חידדה הנתבעת הסעד המבוקש בגדרי תובענה זו, שהוגשה כאמור נגד נציגות הבית המשותף בלבד, "לחייב את בעלי הזכויות בבית המשותף לחתום על כל המסמכים לטובת ההצמדה" (סעיף 10 לתגובת הנתבעת לבקשה לדחייה על הסף של התביעה שכנגד וההודעה לצד שלישי).

6. ביום 10.2.2021 עתרו התובעת והצדדים השלישיים בבקשה מנומקת לדחיית התביעה שכנגד וההודעה לצד שלישי על הסף. כנטען, כל הטענות מושא תובענות אלה נדונו והוכרעו על ידי בית משפט השלום בתל אביב יפו, לרבות במסגרת פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בערעור שהוגש על פסק דינו של בית משפט קמא. לפיכך, דין התובענות להידחות מחמת מעשה בית דין. בתוך כך, טענו לחוסר תום לב הנתבעת בהסתירה עובדות מהותיות אלה בהליכים שלפני המפקחת על רישום מקרקעין. למעלה מן הצורך, טענו התובעת והצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השלישיים כי טענות הנתבעת לעניין השבת כספים שזכאית להן לכאורה בשל תשלומי איזון ותשלום היטל השבחה ביתר התיישנו זה מכבר, משראשיתם בשנת 1996.

7. בתגובה לבקשה, טענה הנתבעת כי דין הבקשה להידחות. הנתבעת אינה חולקת על קביעות בית המשפט בפסק דינו, אלא שכנטען השיהוי ברישום זכויות הנתבעת בשטח ההצמדה בגג הבית המשותף, גרמו "נזק כבד" לנתבעת. לפיכך, יש לקיים שיעורו כמו גם "תשלום ביתר" ששילמה הנתבעת לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, מחלקה בהוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה.

8. התובענות עברו לטיפול.

9. בהחלטה מיום 14.2.2021 הורתי כי כתבי הגנה לתביעה שכנגד ולהודעה לצד שלישי יוגשו אך לאחר הכרעה בבקשה לסילוק תובענות אלה על הסף.

10. ביום 15.3.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה, לאחר ששמעתי טענות הצדדים וכמפורט בהחלטה בגמר הדיון, עמדתי עם הצדדים על סיכוייה הגבוהים של התביעה, בהעדר מחלוקת לעניין היות החיוב מושא התביעה חלקה של הנתבעת בהוצאות מסוג אלה הקבועות בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") ובשיעור כדין. עוד עמדתי עם הנתבעת על העדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכנגד, משהסעד המבוקש בגדרה - המורה רישום הצמדה על שטח גג הבית המשותף - אינו מסור לסמכות המפקח על רישום מקרקעין. בנוסף, עמדתי עם הנתבעת על סיכוייה הנמוכים של ההודעה לצד שלישי, הן משהסעד הכספי להורות חיוב בעלי הדירות בהשבת תשלומי איזון וחלקם היחסי בהיטל השבחה, בין היתר, הוכרע בפסק דין חלוט, הן משטענת הנתבעת לאחריות בעלי הדירות להחמרה במצב הבית המשותף ובשל כך חיובם-הם בחלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה, עילתה בפקודת הנזיקין שאינה מסורה לסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

לבקשת הנתבעת, נתתי בידה ארכה להגשת עמדתה לעניין המשך בירור התובענות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. ביום 11.4.2021 הודיעה הנתבעת כי היא "מאמצת את המלצת המפקחת הנכבדה ומודיעה כי היא מקבלת את עלויות שיפוץ הבניין אל מול עזרה וביצרון", בסך של 91,678 ש"ח, בכפוף לשמירה על טענותיה לעניין שיפוי בגין עבודות שביצעה לתיקון ליקויים ברכוש המשותף. הנתבעת ביקשה להותיר במחלוקת סך של 11,970 ש"ח, בגין חלקה בהוצאות החזקה שוטפות, ובתוך כך להתיר לה תיקון כתב ההגנה. עוד כנטען, "באשר לרישום הגג וההצמדה כלשון כב' השופטת צילה צפת בביהמ"ש המחוזי, יפעלו הח"מ בערוצים הנדרשים בתקווה כי לא תהא כל מניעה טכנית לכך", כך לשון הנתבעת בהודעתה.
12. בהחלטה מיום 14.4.2021 הורתי לנתבעת להבהיר במפורש האם היא עומדת על בירור התביעה שכנגד וההודעה לצד שלישי. עוד הורתי לנתבעת להבהיר במפורש התיקון המבוקש בכתב ההגנה, משאינו נהיר בנוסח הודעתה מיום 11.4.2021.
13. בתגובה מיום 22.4.2021, טענה הנתבעת כי מבוקש תיקון כתב ההגנה "בכל הקשור לעבודות שנעשו בבית המשותף על ידי הנתבעת, אשר שילמה מכיסה האישי, ועד היום התובעים [צ"ל התובעת וצדדים שלישיים] לא שילמו לה את חלקה". חרף החלטתי, לא מסרה הנתבעת עמדתה המפורשת לעניין בירור התביעה שכנגד וההודעה לצד שלישי.

דיון והכרעה

14. בהסכמת הנתבעת הנני להורות חיובה בתשלום סך של 91,678 ש"ח, חלקה בהוצאות שיפוץ הבית המשותף, כמפורט בסעיפים 6-12 לכתב התביעה. זאת, אף משאין חולק כי הוצאה זו נמנית עם סוג ההוצאות המנויות בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין ובשיעור חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאה זו.
15. בנוסף, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת סך של 11,970 ש"ח, חלקה בהוצאות שוטפות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש ינואר 2020, כמפורט בסעיף 13 ובנספח 6 לכתב התביעה. זאת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משאין חולק כי הנתבעת לא שילמה חלקה בהוצאות אלה. כאמור, הנתבעת לא הכחישה בכתב ההגנה כי החיוב מושא כתב התביעה עניינו חלקה בהוצאות החזקה מסוג אלה הקבועות בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ובשיעור חלקה היחסי בהוצאות כדין.

16. בנסיבות אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה לתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה.

17. אוסיף, כפי שנשנה בהלכה הפסוקה במרוצת השנים, כי בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, החובה המוטלת מכוחה על בעל דירה בבית משותף אינה נתונה לשיקול דעתו. תכליתה של חובה זו להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בהינתן כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה, במועד, במלואו וכסדרו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

18. בהתאם להלכה הפסוקה וכפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין בעל דירה בבית משותף רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף מחלקו בהוצאות ההחזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. זאת, הן בהעדר הוראה בדיון המהותי, חוק המקרקעין, המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז, הן בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף. כך כפי שעמדתי בהרחבה בפסק דין שניתן על ידי בתביעה שמספרה 6/452/19 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) נציגות הבית המשותף ברחוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נווה, פסקאות 17-20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.8.2021), בהוסיפי כי מתן זכות קיזוז בידי בעל דירה בבית משותף מחובתו המוחלטת להשתתף בהוצאות ההחזקה עלולה להביא לכאוס בניהול ענייניו הכספיים של הבית המשותף. משמעה היא כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו, יקזוז מחיובו הכספי בגין חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו. בדרך פעולה זו יש אף כדי לפגוע בתפקודם של מוסדות הבית המשותף - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף - אשר הופקדו הן על ניהול ענייני הבית המשותף, ובתוך כך לפגוע בתקינות פעילות הבית המשותף על רכוש המשותף ומתקניו (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019) (להלן - עניין רבין)).

19. כפועל יוצא, איני מוצאת להיעתר לבקשת הנתבעת לתיקון כתב ההגנה על ידי הוספת טענות בדבר זכות קיזוז בגין הוצאות שנשאה בהן הנתבעת לתיקון ליקויים ברכוש המשותף. מקומן להתברר בתביעה נפרדת, במובחן מחובת הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. זאת, אף בשים לב כי אין בעל דירה בבית משותף רשאי לבצע בעצמו עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, וכי רק במקרים חריגים יהא זכאי לשיפוי בגין הוצאה זו (ראו גם: רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 48 קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017)). אין לפניי תביעה שכזו.

20. אשר לתביעה שכנגד, בהסכמת הנתבעת, כמשתמע מהאמור בסעיף 4 להודעתה מיום 11.4.2021, הנני להורות מחיקתה. למעלה מן הצורך, אוסיף כי דינה להידחות על הסף אף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד שעניינו מתן צו עשה המורה לתובעת, נציגות הבית המשותף, לרשום בפנקסי המקרקעין שטח ההצמדה בגג הבית המשותף לדירת הנתבעת. זאת, משאין סכסוך זה נמנה עם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עניינים המנויים בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, מכוחה קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בעניינים הבאים לפתחו. מכל מקום, ספק אם התובעת היא בעלת הדין הנכונה בעניין זה, משדומה כי אף לשיטת הנתבעת בעלי הדירות בבית המשותף הם המתבקשים, לדידה, "לחתום על כל המסמכים לטובת ההצמדה" (סעיף 10 לתגובת הנתבעת לבקשה לסילוק על הסף).

21. אשר להודעה לצד שלישי, משלא באה עמדתה הברורה של הנתבעת לעניין עמידה על בירורה, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים בבקשה לדחייתה על הסף, הנני להיעתר לבקשה. אבאר להלן טעמי למסקנה זו.

22. כאמור, בהודעה לצד שלישי עתרה הנתבעת להורות חיוב בעלי הדירות בבית המשותף לשלם חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה. זאת, הן משזכאית הנתבעת להשבת תשלומי איזון ששילמה לבעלי הדירות ביתר וכן להשבת חלקם בהיטל השבחה שנשאה בו לבדה, הן משלא פעלו לתיקון ליקויים ברכוש המשותף כבר בשנת 2009 ובשל כך גרמו להחמרה במצב הבית המשותף ולכן אחריותם לתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות לשיפוץ הבית המשותף.

23. הודעה לצד שלישי היא תביעה של נתבע נגד צד שלישי שתכליתה להעביר אליו האחריות, כולה או מקצתה, בגין התביעה שהגיש התובע נגד הנתבע (א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית (תשס"ז-2007), עמוד 424). המדובר בתובענה על תנאי, השואבת חיותה ממהותו של הסכסוך שבין התובע לנתבע. לכן, על דרך הכלל, מקום בו נדחית התביעה, נדחית גם ההודעה לצד שלישי, ואילו מקום בו היא מתקבלת, תתברר גם ההודעה (ע"א 6381/00 קפון נ' חברת מעונות מרכז התרבות בע"מ, פ"ד נו(1) 425, 430 (2001) (להלן - עניין קפון); ע"א 4842/05 גרניט הנדסה לתעשייה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.8.2007); ע"א 5222/17 פלוני נ' פלונית, פסקאות 6-9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (26.4.2018); רע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקאות 19-24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.11.2019)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), החלה על ההליך שלפניי משהוגש קודם לכניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, מונה המקרים המתאימים למתן הודעה לצד שלישי, בקבעה לאמור:

- (1) "כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;
- (2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;
- (3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי."

25. ראשית, סבורני כי ההודעה לצד שלישי שלפניי אינה נמנית עם החלופות הקבועות בתקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, ודי בטעם זה כדי לדחותה על הסף. הסעד המבוקש בגדרה, חיוב הצדדים השלישיים (בעלי הדירות) בהשבת תשלומי איזון והיטל השבחה ששילמה הנתבעת ביתר, כטענתה, בגין הצמדת חלק מגג הבית המשותף לדירתה, אינו בהלימה לסעד מושא התביעה. עניינו של סעד זה בעילת תביעה הקבועה בהוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין ומהותו טענת קיזוז, למצער הפחתה, מחלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה מושא כתב התביעה. כאמור, החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה מוחלטת, נפרדת ועצמאית, שאינה בת קיזוז, החלה על כל בעל דירה בבית המשותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. לפיכך, אין הנתבעת זכאית להשתתפות או לשיפוי - חלוקת הנטל הכספי בינה לבין בעלי הדירות האחרים בבית המשותף או נשיאה בו באופן מלא, בהתאמה (בהתאם לשתי החלופות הראשונות של תקנה 216) - לעניין תשלום חלקה בהוצאות החזקה מושא כתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. דברים אלה נכונים אף ביחס לסעד בהודעה לצד שלישי המורה חיוב בעלי הדירות בתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה בשל אחריותם-הם להחמרה במצב מבנה הבית המשותף משלא פעלו קודם לביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף. אף עילת ההודעה לצד שלישי בסעד זה שונה מעילת התביעה, משנסמכת על פקודת הנזיקין, ובשים לב כי נציגות הבית המשותף, התובעת (שאינה נמנית עם הצדדים השלישיים), היא האמונה על פי דין על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. לאמור, אף מכוחה של עילה זו אין כדי ליתן בידי הנתבעת זכות להשתתפות או לשיפוי כפי החלופות הראשונות הקבועות בתקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי.

27. אשר לחלופה השלישית הקבועה בתקנה 216, זו אכן מרחיבה קשת המקרים למשלוח הודעה לצד שלישי, משאינה מחייבת זהות בין הסעד הנתבע בתביעה לסעד הנתבע בהודעה לצד שלישי. כלשון כבוד השופט א' מצא בעניין קפון, החלופה הקבועה בתקנה 216(3) "אינה מגבילה את זכות הנתבע בגדר ההודעה לצד שלישי לתביעת סעד שהוא בעיקרו זהה לסעד המבוקש בתביעת התובע כלפיו. מתקנה 216(3) אף עולה, כי נתבע רשאי ליתן הודעה לצד שלישי גם על יסוד עילה שאינה זהה לעילת תביעתו של התובע נגד הנתבע, ובלבד ששתי העילות (עילת התביעה ועילת ההודעה) נובעות ממערכת עובדתית אחת ומעוררות שאלה או פלוגתה משותפת שמן הראוי להכריע בה גם כלפי הצד השלישי" (שם, 431).

28. בנסיבות דנן, סבורני כי עילות התביעה וההודעה לצד שלישי אינן נובעות ממערכת עובדתית אחת ואינן מעוררות כלל שאלה או פלוגתה משותפת.

29. עניינה של התביעה בשאלת חבות הנתבעת לשלם חלקה בהוצאות החזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף, כפי החובה המוטלת עליה, ככל בעל דירה בבית משותף. בתביעה זו אף לא באה מחלוקת לעניין היות ההוצאות מסוג אלה הקבועות בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין וכשיעור חלקה היחסי של הנתבעת, לרבות קבלת החלטה כדין בקשר עם הוצאות אלה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. טענת קיזוז והפחתה היא היחידה שעמדה בפי הנתבעת בקשר עם תביעה זו, ואשר כאמור הנתבעת אינה זכאית לה על פי דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. אשר להודעה לצד שלישי, עילתה בסעד להשבת כספים בגין תשלומי איזון והיטל השבחה ששולמו על ידי הנתבעת ביתר, כטענתה, כקבוע בהוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין, שעניינה "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", למצער, בדיני עשיית עושר ולא במשפט. סבורני כי אין בין הוצאות הנדרשות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, לבין תשלומי איזון והיטל השבחה בגין הצמדה של חלק משטח גג הבית המשותף לדירת הנתבעת כקבוע בהוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין, כדי לעורר שאלות משותפות הדרושות בירור והכרעה במאוחד, ובהינתן תשתית עובדתית שונה ונפרדת בכל אחת מתובענות אלה.

31. אשר לסעד בהודעה לצד שלישי המורה חיוב בעלי הדירות בתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה בשל אחריותם-הם להחמרה במצב מבנה הבית המשותף, סבורני כי אף אם זו מעוררת שאלות משותפות אשר נכון להכריע בהן במסגרת דיונית אחת - וספק אם כך הוא הדבר לנוכח התכלית שבבסיס הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין כמפורט לעיל, והנדרש לבירור והכרעה בגדרי ההודעה לצד שלישי - דינה דחיה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה. עילת ההודעה לצד שלישי מושא סעד זה היא בפקודת הנזיקין, משנטען לרשלנות בעלי הדירות אשר לא ביצעו עוד קודם העבודות הדרושות לשיפוץ הבית המשותף מושא הוצאות ההחזקה. בהתאם להלכה הפסוקה, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין, למעט בעוולה של הסגת גבול כמצוין בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עניין רבין, פסקה 13 לפסק הדין; תביעה שמספרה 6/476/2016 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. אין בהודעה לצד שלישי כדי להרחיב גדרי סמכות המפקח על רישום מקרקעין. לאמור, סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שנקבעה בחוק המקרקעין, חלה על כל תובענה הבאה לפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי. זאת, אף בהינתן כי סמכויותיו של המפקח על רישום מקרקעין, המשמש טריבוטל שיפוטי ייחודי, פורשו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה (ראו גם: בג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד נה(3) 246, בעמודים 256-257 (2001); ע"א (מחוזי חיפה) 4400/99 חברת אנגלו ישראל י.ג. (1987) בע"מ נ' ועד הבית ברחוב המסילה 22 נשר, פורסם ב"נבו" (20.12.2000); תביעה שמספרה 6/578/2019 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) סקורובוגט נ' גלעדי, פסקאות 12-15 להחלטה, פורסם ב"נבו" (22.1.2020)).

33. בפסק דין שניתן לאחרונה בעש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 נעם נ' נאור, פסקה 16 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (13.7.2021), הותרה כבוד השופטת ל' ביבי שאלה זו בצריך עיון, בקבעה כי לצד בחינת שאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה לצד שלישי בפלוגתאות שאינן מצויות בסמכותו העניינית, יש לבחון האם 'ראוי' לעשות כן תוך בחינת מכלול הנסיבות אשר שאלת הסמכות מהווה רק נדבך אחד בה. בתוך כך, הוסיפה כבוד השופטת וקבעה, כי "אין מקום לידון בהודעות לצדדים שלישיים בחד עם התביעה נשוא הדיון בהינתן שלא זו בלבד שהמפקחת לא היתה מוסמכת לדון בהודעה לצד ג' במסגרת סמכותה העניינית הרגילה, אלא שהיקף ומסגרת הדיון לו תידרש המפקחת חורג בהרבה ממסגרת הדיון לו תידרש בהליך העיקרי, אשר יסורבל ויגרום לעיכוב בהוצאתו לפועל של פרויקט החיזוק, אשר על דבר חשיבותו אין עוררין".

34. סבורני כי דברים אלה יפים אף בענייננו. בנסיבות בהן אין מחלוקת לעניין חלקו של בעל דירה בהוצאות שנדרשו להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כבענייננו, עליו לשלמו לנציגות הבית המשותף כפי דרישתה כדין. בירור טענות בעל דירה בגדרי הודעתו לצדדים שלישיים, לעיכוב בביצוע עבודות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההחזקה בשל מעשה או מחדל של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, בעטיין נדרשו להוצאה גבוהה יותר להחזקתו התקינה הרכוש המשותף, יכביד על בירור התביעה. ממילא, יכביד על ביצוע העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, בענייננו אף שעה שהמבנה הוכרז על ידי עיריית תל אביב יפו 'מבנה מסוכן'. זאת, בהעדר כספים בקופת הבית המשותף לבצע עבודות אלה, אשר חלקו של בעל הדירה בהן אינו שנוי במחלוקת בינו לבין נציגות הבית המשותף מושא ההליך העיקרי.

35. די באמור, כדי להיעתר לבקשה ולהורות דחיית ההודעה לצד שלישי על הסף.

36. שנית ולמעלה מן הצורך, אוסיף כי דין ההודעה לצד שלישי להידחות על הסף אף מחמת מעשה בית דין. זאת, משהמחלוקת מושא ההודעה לצד שלישי נדונו והוכרעו בפסקי דין סופיים. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

37. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים: האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 12-15 (להלן - זלצמן)).

38. לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)).

39. בענייננו, אין חולק כי ביום 14.7.2015 ניתן פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב יפו בתביעה ובתביעה שכנגד שהגישו הצדדים השלישיים (בעלי הדירות בבית המשותף) והנתבעת, בהתאמה. ענייננו, כך רישא פסק הדין, "בדמי איזון להם טוענים התובעים בתיק העיקרי, ומנגד התובעת שכנגד מעלה טרונות כנגד הנתבעים שכנגד, ובין יתר טענותיה, פגיעה אישית, השמצה והוצאת דיבה כנגדה על ידי הנתבעים שכנגד" (ת"א (שלום ת"א) 57790-11-12 אברמוביץ נ' פוניאצ'יק; נספח ח' להודעה לצד שלישי). זאת, עת ברקע הדברים ניתן ביום 18.12.2012, בהסכמת הצדדים, פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בתובענה שהגישה הנתבעת נגד הצדדים השלישיים, לפיו הנתבעת רשאית להירשם בעלת חדר על גג הבית המשותף בשטח של 23 מ"ר ומרפסת הצמודה אליו (ה"פ (מחוזי ת"א) 55719-12-11 פוניאצ'ק נ' ועד הבית בשדרות בן גוריון 90 ת"א ואח'; נספח ח' להודעה לצד שלישי).

40. בהתאם לפסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב יפו התקבלה התביעה ונקבע כי על הנתבעת לשלם לבעלי הדירות בבית המשותף תשלומי איזון בגין הרחבת דירתה. אשר לגובה תשלומי האיזון, אימץ בית משפט השלום את חוות דעתם של שמאי המקרקעין קרן ושמאי המקרקעין סיידוף מטעם התובעים. בית המשפט השלום דחה טענות הנתבעת בעניין זה, בצינו כי הנתבעת "לא הגישה חוות דעת נגדית, לא טרחה לזמן את השמאי קרן להיחקר על חוות דעתו ... ולמעשה לא השכילה להוכיח את גרסתה לגבי חישוב הזכויות הקנייניות שרכשה" (פסקה 76 לפסק הדין). עוד הוסיף בית המשפט ודחה במפורש טענת הנתבעת לקיזוז היטל השבחה, בצינו כי שוכנע כי "קיזוז היטל השבחה, כמו גם הוצאות ותשלומים נוספים ... הובאו בחשבון בהערכת שווי הזכויות שרכשה הנתבעת במסגרת שומת השמאי קרן, כמו גם בחישוביו של השמאי סיידוף" (פסקה 75 לפסק הדין). אשר לתביעה שכנגד, זו נדחתה בפסק הדין. בכלל זאת, נדחתה טענת הנתבעת לפיצויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסך של 75,000 ש"ח בגין "התנהלות לקויה של ועד הבית, דוגמת אי סדרים כספיים בקופת הוועד ופעולות שנעשו בכספי הנציגות בניגוד לתקנון המצוי ולמנהל תקין" (פסקה 85 לפסק הדין). בנוסף, נדחתה טענת הנתבעת בתביעה שכנגד לפיה "נגרמו לה נזקים כספיים בסכום של 100,000 ש"ח, עקב הפרת הסכם השיפוע והידרדרות במצבו של הבניין, אשר לשיטתה, הסב נזקים לדירת הנתבעת עקב נזילות, טחב ועובד" (פסקה 87 לפסק הדין).

41. ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום נדחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 30.10.2016 (ע"א 40214-10-15 פוניאצ'יק נ' אברמוביץ ואח'). בגדרו, דחה בית המשפט המחוזי טענת הנתבעת כי שומת השמאי קרן אינה כוללת שני רכיבי הפחתה חיוניים: האחד, שווי חלקה של הנתבעת ברכוש המשותף אשר יש להפחית מגובה דמי האיוון שעליה לשלם לבעלי הדירות, השני, סכום היטל ההשבחה ששילמה לעיריית תל אביב.

42. בנסיבות אלה, סבורני כי קם מחסום דיוני לפני הנתבעת מהגשת ההודעה לצד שלישי נגד בעלי הדירות בבית המשותף, מחמת השתק פלוגתא. זאת, משאין חולק כי טענות הנתבעת מושא ההודעה לצד שלישי להורות לבעלי הדירות להשיב תשלומי איוון ששילמה ביתר כמו גם חלקם בהיטל השבחה ששילמה לעיריית תל אביב יפו, נדונו והוכרעו במפורש הן לפני בית משפט השלום הן לפני בית המשפט המחוזי, ונדחו על ידם בפסקי דין סופיים וחלוטים.

43. דברים אלה נכונים אף ביחס לטענת הנתבעת בדבר אחריות בעלי הדירות להחמרה במצב הבית המשותף ובשל כך חיובם בחלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה שנדרשו לשיפוע הבית המשותף. זאת, משבית משפט השלום נדרש בפסק דינו, בהרחבה, אף לשאלת שיפוע הבית המשותף, אשר הנתבעת ביקשה לכרוך עם תשלום דמי האיוון (פסקה 59 לפסק הדין). אין חולק כי כחלק ממתווה הסכמה שבאה בין הצדדים, מסרה הנתבעת לנציגות הבית המשותף המחאה ("שיק פקדון ללא תאריך") בסך של 70,000 ש"ח. ברם, כלשון בית המשפט בפסק דינו, "בסופו של דבר הסדרת העניין לא צלחה ומתווה השיפוע לא בוצע ... התברר מהעדויות כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא נאספו די חתימות של דיירי הבית כנדרש בהסכם השיפוע, נוכח סירובם של חלק מהדיירים לחתום על ההסכם, ומכאן שמסמך זה לא השתכלל לכדי הסכם מחייב. אף לא בוצע כל תשלום בגינו, שהרי הנתבעת נטלה לידיה בחזרה את השיק וזה האחרון לא נפרע "... (פסקאות 62-67 לפסק הדין). בתוך כך, נדחתה כאמור טענת הנתבעת בתביעה שכנגד לחיוב בעלי הדירות בתשלום פיצויים "עקב הפרת הסכם השיפוע והידרדרות מצבו של הבניין" (פסקה 87 לפסק הדין). הנתבעת לא ערערה על קביעות אלה בפסק דינו של בית משפט השלום.

44. לנוכח האמור לעיל, יש לראות בפסקי הדין של בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מקימים מחסום דיוני לפני הנתבעת מהגשת ההודעה לצד שלישי שלפניי, מחמת השתק פלוגתא. בתוך כך, בהעניקם לצדדים השלישיים, בעלי הדירות בבית המשותף, חסינות מפני תובענה נוספת של הנתבעת הן שעילתה בתשלומי איזון בגין הרחבת דירתה, לרבות קיזוז והפחתה של היטל השבחה והוצאות אחרות שנדרשו לנתבעת, הן שעילתה בתשלום פיצויים בקשר עם שיפוע הבית המשותף ונזקים שנגרמו לנתבעת בשל כך, מחמת השתק עילה (ראו גם: זלצמן, (30-29).

סוף דבר

45. דין התביעה להתקבל.
46. בהסכמת הנתבעת, הנני להורות חיובה לשלם לתובעת סך של 91,678 ש"ח, חלקה בהוצאות שיפוע הבית המשותף, כמפורט בסעיפים 6-12 לכתב התביעה. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
47. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 11,970 ש"ח, חלקה בהוצאות שוטפות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה שמחודש ינואר 2013 ועד לחודש ינואר 2020. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

48. בהסכמת הנתבעת, הנני להורות מחיקת התביעה שכנגד.
49. דין ההודעה לצד שלישי להידחות על הסף, הן משאינה נמנית עם החלופות הקבועות בתקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, הן למצער משחלק מסעדיו אינם בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, הן מחמת מעשה בית דין.
50. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורה הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין" (ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

51. ביישמי אמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה (חלק הארי בה בהסכמת הנתבעת), ודחיית התביעה שכנגד בהסכמתה, תוך דחיית ההודעה לצד שלישי בפסק דין מנומק זה, לבקשת התובעת (הנתבעת שכנגד) והצדדים השלישיים, וזאת משטרם הוגשו כתבי הגנה לתביעה שכנגד ולהודעה לצד שלישי, ובשים לב להליכים שקדמו לתובענות שלפניי מכוחם קם מחסום דיוני לפניי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/46/2020
מס' תיק: 5/668/2020
מס' תיק: 5/669/2020
מס' בקשה: 5/104/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת מהגשת ההודעה לצד שלישי, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת ולצדדים השלישיים הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך בסך של 7,000 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו